

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 660/2545

บริษัทคาร์กิลล์สยาม จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเป็นพยานบุคคล 1 อันดับ กับพยานเอกสาร 1 อันดับ คือเอกสารข้อมูลแสดงราคาตลาดโลกของสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ราคาสินค้ากากั่วเหลืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของสำนักงานกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและโจทก์ไม่ทราบมาก่อนว่าเอกสารดังกล่าวได้มีอยู่ เป็นพยานหลักฐานที่จะทำให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ส่วนพยานบุคคลก็เชื่อว่าโจทก์จะนำสืบประกอบเอกสารดังกล่าวจึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้าของจำเลยและให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๒,๒๕๕,๐๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะอนุมัติให้จ่ายเงินคืนแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ ขอยื่น
บัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนด ค่าทนายความ ๑๐,๐๐๐ บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นควรวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งของโจทก์ที่ขอให้ศาล
อนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเสียก่อน ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ดังกล่าวขอยื่นบัญชี
ระบุพยานเพิ่มเติมเป็นพยานบุคคล ๑ อันดับ คือนายศักดิ์ชัย ปรินาจารย์ กับพยาน
เอกสาร ๑ อันดับ คือ เอกสารข้อมูลแสดงราคาตลาดโลกของสินค้าประเภทต่าง ๆ
เช่นราคาสินค้ากากั่วเหลืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เอกสารดังกล่าวอยู่ในความ
ครอบครองของสำนักงานกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกและโจทก์ไม่ทราบมาก่อนว่าเอกสารดังกล่าวได้มีอยู่ เป็นพยานหลักฐานที่
จะทำให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ส่วนพยาน
บุคคลเชื่อว่าโจทก์จะนำมาสืบประกอบเอกสารดังกล่าว จึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้
โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่อนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชี
ระบุพยานเพิ่มเติมและมีคำพิพากษานั้นไม่ชอบ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ไม่
จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นเพราะไม่ทำให้ผลคดี เปลี่ยนแปลง

พิพากษายกคำสั่งศาลภาษีอากรกลางฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่สั่งยก
คำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยาน เพิ่มเติมของโจทก์ และยกคำพิพากษาศาลภาษีอากร
กลางให้รับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของโจทก์ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ ให้ศาล

ภาษีอากรกลางสืบพยานโจทก์ดังกล่าวแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นนี้ให้ศาลภาษีอากรกลางรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่

(ทองหล่อ โฉมงาม-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-โนรี จันทร์ทร)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสมเกียรติ เจริญสวรรค์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>